P U T U S A N

Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Fidral Andry als David
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun/9 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Brigjen Katamso Gang Asli No. 125 RT 001 RW 003 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Halman Simanullang, S.H., Andreas B. Sinambela, S.H.,M.H., M. Paul Ruolf Naibaho, S.H., Kartika Sari, S.H., Jamaluddin Alapgani Hsb, S.H., Rointan Manullang, S.H., Armini Nainggolan, S.H., Tamira Sihombing, S.H., AT. Yudhistira, S.H., Nailul Fadhilah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Irni, S.H., dan Yustika Butar Buta, S.H., Para Advokat – Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS), yang beralamat kantor di Jalan Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Dakwaan Primair).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal ……. dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID menjual Shabu di Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU melakukan penyelidikan di sekitar Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU menemui terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID untuk melakukan undercover buy. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU menemui terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID untuk berpura-bura membeli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID menyiapkan shabu pesanan tersebut. Selanjutnya saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong. Adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID dari seorang laki-laki dengan nama panggilan CEMONG PRIBADI (dalam lidik). Kemudian saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU membawa terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3384/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 11,21 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID memiliki Shabu di Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU melakukan penyelidikan di sekitar Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Selanjutnya saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU menemui terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID untuk melakukan undercover buy. Kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU menemui terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID untuk berpura-bura membeli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID menyiapkan shabu pesanan tersebut. Selanjutnya saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong. Kemudian saksi SAM PUTRA ZEBUA, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU membawa terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3384/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 11,21 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budhi Handoko, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi-saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atas kejadian Narkotika;
   - Bahwa saksi bersama rekan saksi sebelumnya mendapat Informasi dari informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID menjual Shabu di Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
   - Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang mana saksi dan saksi Rivandi Manalu menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy;
   - Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saksi Rivandi Manalu menemui terdakwa untuk berpura-bura membeli Shabu lalu saksi Rivandi Manalu berkata kepada terdakwa “bang beli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menyiapkan shabu pesanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong;
- Bahwa adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki dengan nama panggilan CEMONG PRIBADI (Dpo);
- Bahw atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi membawa Tersakwa beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Rivandi Manalu, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi-saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atas kejadian Narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi sebelumnya mendapat Informasi dari informan datang dan memberikan informasi bahwa terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID menjual Shabu di Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 Wib saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan di sekitar Pasar Senen Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang mana saksi Budhi Handoko dan saksi menemui terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID untuk melakukan undercover buy;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi dan saksi Budhi Handoko menemui terdakwa untuk berpura-bura membeli Shabu lalu saksi berkata kepada terdakwa “bang beli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu terdakwa menyiapkan shabu pesanan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 2 (dua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong;

- Bahwa adapun Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki dengan nama panggilan CEMONG PRIBADI (Dpo);
- Bahw atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi membawa Tersakwa beserta barang bukti yang disita ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi-saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atas kejadian Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan CEMONG PRIBADI (Dpo) di Jalan Langgar Lorong Sosial Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, kemudian CEMONG PRIBADI memberikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram kepada terdakwa untuk terdakwa jual;
- Bahwa kemudian terdakwa menerima shabu tersebut dari CEMONG, kemudian CEMONG PRIBADI pergi meninggalkan terdakwa, lalu sekira pukul 11.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan ingin membeli shabu kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian salah satu laki-laki tersebut berkata “bang beli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” kemudian saat terdakwa sdang menyiapkan Shabu pesanan pembeli, 2 (dua) orang pembeli Shabu tersebut langsung berteriak “jangan bergerak, kami Polisi !” ;
- Bahwa kemudian terdakwa baru sadar bahwa kedua laki-laki tersebut adalah Polisi yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, sehingga Polisi langsung menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong dari tangan terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang telah disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib ketika saksi-saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atas kejadian Narkotika;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan CEMONG PRIBADI (Dpo) di Jalan Langgar Lorong Sosial Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, kemudian CEMONG PRIBADI memberikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram kepada terdakwa untuk terdakwa jual;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan ingin membeli shabu kepada terdakwa dan salah satu laki-laki tersebut berkata “bang beli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” kemudian saat terdakwa sdang menyiapkan Shabu pesanan pembeli, 2 (dua) orang pembeli Shabu tersebut langsung berteriak “jangan bergerak, kami Polisi !” ;
- Bahwa kemudian terdakwa baru sadar bahwa kedua laki-laki tersebut adalah Polisi yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polisi langsung menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong dari tangan terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti yang telah disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3384/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 11,21 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama FIDRAL ANDRY Als DAVID dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *“error in persona”*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa bertemu dengan CEMONG PRIBADI (Dpo) di Jalan Langgar Lorong Sosial Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, kemudian CEMONG PRIBADI memberikan 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram kepada terdakwa untuk terdakwa jual, kemudian sekira pukul 11.00 Wib datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan ingin membeli shabu kepada terdakwa dan salah satu laki-laki tersebut berkata “bang beli Shabu paket Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)” kemudian saat terdakwa sdang menyiapkan Shabu pesanan pembeli, 2 (dua) orang pembeli Shabu tersebut langsung berteriak “jangan bergerak, kami Polisi !” ;

Bahwa kemudian terdakwa baru sadar bahwa kedua laki-laki tersebut adalah Polisi yang menyamar menjadi calon pembeli shabu, sehingga Polisi langsung menyita 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong dari tangan terdakwa dan atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian langsung membawa terdakwa dan barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang telah disita ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3384/NNF/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 11,21 gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama FIDRAL ANDRY Als DAVID adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap bukan sedang memakai Narkotika melainkan melakukan transaksi jual beli Narkotika. Maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan maka harusla dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak berlangsungnya kehidupan Generasi Penerus Bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa FIDRAL ANDRY Als DAVID telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berisi Narkotika Jenis Shabu seberat total brutto 11,72 (sebelas koma tujuh dua) gram, netto 11,21 (sebelas koma dua satu) gram, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 100 (seratus) lembar plastik klip bening kosong, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Kasim, S.H., M.H. , Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Octaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Friska Sianipar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconfarance.

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	Donald Panggabean, S.H.
Zufida Hanum, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)